

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2367/2530

นาง โพธิ์มี หรือ โพธิ์ มงคล
นาง กระป๋อง พล วงค์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1363, มาตรา 1748, มาตรา 1754

ป.วิ.พ. มาตรา 240

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ แต่ให้ยกฟ้องโจทก์เพราะเหตุอื่น โจทก์แต่ฝ่ายเดียวอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นว่า "ศาลชั้นต้นวินิจฉัยในตอนต้น ว่า คดีไม่ขาดอายุความแล้ววินิจฉัยต่อมาว่าโจทก์ไม่มีสิทธิขอแบ่งที่พิพาทเพราะล่วงเลยอายุความ 1 ปี ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754 เป็นการขัดกันเองและขัดเหตุผล" เมื่อจำเลยได้ยื่นคำแก้ อุทธรณ์ในปัญหานี้แล้วปัญหาว่คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จึงเป็นประเด็นโดยตรงที่ศาลอุทธรณ์จะหยิบยกขึ้นวินิจฉัย โจทก์จะอ้างว่าศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาปัญหาเรื่องคดีโจทก์ขาดอายุความขึ้นวินิจฉัยทั้ง ๆ ที่จำเลยมิได้อุทธรณ์เป็นการมิชอบนั้นไม่ได้ ที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินมรดกที่โจทก์และมารดาจำเลยร่วมกันรับมรดกและร่วมกันครอบครอง ต่อมาโจทก์สมรสแล้วย้ายไปอยู่กับสามีโดยมีมารดาจำเลยครอบครองที่พิพาทแทนโจทก์ การที่จำเลยอยู่ในที่พิพาทต่อมาจึงอยู่ในฐานะเดียวกับมารดาของตน คือครอบครองแทนโจทก์เช่นกัน เมื่อโจทก์ยังมีได้สละสิทธิรับมรดก โจทก์จึงยังมีสิทธิในที่พิพาทอันเป็นมรดกรายนี้ การที่โจทก์ฟ้องขอแบ่งแยกที่พิพาทจากจำเลย จึงเป็นการใช้สิทธิเจ้าของร่วมขอแบ่งทรัพย์สินพิพาท หาใช่การฟ้องคดีมรดกไม่ ดังนั้น จึงจะนำอายุความ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1754มาใช้บังคับไม่ได้.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์นางหลงมาและทายาทอื่นอีก 3 คน เป็นบุตรของนายอัม นางเพ็ง นายอัมตายก่อนนางเพ็ง เมื่อนางเพ็งตายมีมรดกคือ ที่ดินปลูกบ้าน 1 แปลง ยังไม่ได้แบ่งปันระหว่างทายาท แต่โจทก์นางหลงมาครอบครองร่วมกันแทนทายาทอื่นตลอดมา เมื่อประมาณ 18 ปีก่อนฟ้องนางหลงมาตายจำเลยซึ่งเป็นบุตรของนางหลงมาได้ครอบครองที่ดินแปลงดังกล่าวร่วมกับโจทก์ โดยยังไม่แบ่งกันเป็นสัดส่วน ต่อมาโจทก์ให้นางทอง มงคล บุตรโจทก์ปลูกบ้านในที่ดินดังกล่าวจำเลยค้านว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของตนตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1639 ซึ่งออกเป็นชื่อของจำเลยแต่ผู้เดียวขอให้ศาลพิพากษาว่า ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวโจทก์มีสิทธิครอบครองร่วมกับจำเลย ให้จำเลยดำเนินการเพื่อให้เจ้าพนักงานที่ดินใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของร่วมกับจำเลยในหนังสือรับรองการทำประโยชน์นั้น มิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย

จำเลยให้การว่า ที่ดินแปลงพิพาทเป็นของดจำเลยแต่ผู้เดียวได้รับโอนมาทางมรดกมีหลักฐานตาม ส.ค. 1 แล้วครอบครองโดยสงบเปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของติดต่อกันมาร่วม 30 ปีแล้ว และได้นำไปขึ้นทะเบียนเป็น น.ส.3 ก. โจทก์เพ็งมาอาศัยปลูกบ้านในที่พิพาทเมื่อเดือนเมษายน 2524 คดีโจทก์ขาดอายุความแล้ว และโจทก์เป็นผู้อาศัยปลูกบ้านอยู่ในที่ดินของจำเลยจึงไม่มีอำนาจฟ้อง ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างพิจารณา โจทก์ตาย นางทอง มงคล บุตรของโจทก์ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์มีอำนาจฟ้อง คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ แต่จำเลยเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า คดีของโจทก์ขาดอายุความและจำเลยเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินพิพาท พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "สำหรับปัญหาแรกที่โจทก์ฎีกาว่า ศาลอุทธรณ์หยิบยกเอาปัญหาเรื่องคดีโจทก์ขาดอายุความขึ้นวินิจฉัย ทั้ง ๆ ที่จำเลยมิได้อุทธรณ์เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า แม้จำเลยจะได้อุทธรณ์ขึ้นมา เพราะเป็นฝ่ายชนะในผลแห่งคดี แต่โจทก์เองก็ได้อุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้นในประเด็นดังกล่าวว่าศาลชั้นต้นวินิจฉัยในตอนต้นว่าคดีไม่ขาดอายุความ แล้ววินิจฉัยต่อมาอีกว่า โจทก์ไม่มีสิทธิขอแบ่งที่พิพาทเพราะล่วงเลยอายุความ 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 เป็นการขัดกันเองและขัดต่อเหตุผล ทั้งจำเลยก็ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้ด้วยจึงเป็นประเด็นโดยตรงที่ศาลอุทธรณ์ต้องหยิบยกขึ้นวินิจฉัย ฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนปัญหาที่ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่นั้น พิเคราะห์จากคำฟ้องและคำให้การแล้ว เห็นว่าคำว่าอายุความในที่นี้หมายถึงอายุความฟ้องคดีมรดกซึ่งจะต้องฟ้องเสียภายในหนึ่งปีนับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่รู้หรือควรรู้ถึงความตายของเจ้ามรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 เว้นแต่จะได้ครอบครองทรัพย์สินมรดกซึ่งยังมิได้แบ่งกันตลอดมาตามมาตรา 1748 รูปคดีจึงต้องพิจารณาถึงข้อเท็จจริงในเรื่องการครอบครองทรัพย์สินมรดกของโจทก์ซึ่งเกี่ยวพันถึงปัญหาข้อหลังที่ว่าโจทก์หรือจำเลยมีสิทธิในที่ดินพิพาทด้วย จึงสมควรวินิจฉัยปัญหาทั้งสองนี้ไปในคราวเดียวกัน หลังจากนางเพ็งเจ้ามรดกตาย โจทก์และมารดาจำเลยผู้เป็นทายาทได้ร่วมกันครอบครองที่พิพาทอันเป็นมรดกกระยะหนึ่งแล้วจะนั้น แม้โจทก์จะออกจากที่พิพาทไปนานเท่าใด ก็ถือว่ามารดาจำเลยที่ยังอยู่ครอบครองแทน

โจทก์ การที่จำเลยอยู่ในที่พิพาทต่อมาจึงอยู่ในฐานะเดียวกับมารดาของตนคือครอบครองแทนโจทก์เช่นกันโจทก์จึงยังมีสิทธิในที่พิพาทอันเป็นมรดกรายนี้ ปัญหาต่อไปมีว่าโจทก์ได้สละสิทธิรับมรดกในที่พิพาทแล้วหรือไม่ จำเลยนำสืบตนเองนางลานน้อยชิน และนายแสน จันกง เป็นทำนองว่าโจทก์กลับมาปลูกบ้านอยู่อาศัยในที่พิพาทได้โดยขออนุญาตจากจำเลยจะเห็นว่าพยานดังกล่าวเป็นเครือญาติสนิทอยู่บ้านเดียวกันทั้งสิ้น ทั้งยังปรากฏจากที่จำเลยตอบคำถามค้านด้วยว่าโจทก์ปลูกอยู่ 2 หลังพร้อมบ้าน จำเลยให้โจทก์รื้อก็ไม่รื้อไล่ก็ไม่ยอมไป โจทก์กลับอ้างว่าที่ดินเป็นของเขาอีกด้วย แสดงว่าโจทก์ยังไม่ได้สละสิทธิรับมรดกในที่พิพาทเลย จึงคัดค้านในทันทีที่ถูกจำเลยโต้แย้งสิทธิตรงข้ามกับจำเลยที่หาได้แสดงหลักฐานได้สิทธิเท่าที่จะพึงมีต่อโจทก์เสียในคราวนี้ไม่ กลับปล่อยให้ล่วงมาอีกไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงได้อ้างกับโจทก์ตอนที่โจทก์จะต่อเติมบ้านว่าตนออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในที่พิพาทเป็นของตนแล้วซึ่งไม่น่าเชื่อว่าโจทก์จะขออนุญาตจำเลยปลูกบ้านอาศัยในที่พิพาทดังกล่าวอ้าง รูปคดีฟังได้ว่าโจทก์จำเลยผู้มีสิทธิได้รับมรดกคือที่พิพาทได้ครอบครองที่พิพาทร่วมกันมา ถือได้ว่าได้ร่วมกันรับมรดกดังกล่าวและเป็นเจ้าของทรัพย์สินมรดกดังกล่าวนั้นแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินซึ่งตนเป็นเจ้าของร่วมได้จะนำอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1754 มาใช้บังคับหาได้ไม่ที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความและจำเลยเป็นผู้มีสิทธิในที่พิพาท และพิพากษายืนนั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

พิพากษากลับ เป็นว่าโจทก์กับจำเลยเป็นเจ้าของร่วมกันในที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์เลขที่ 1639 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร ให้จำเลยดำเนินการให้เจ้าพนักงานที่ดินใส่ชื่อโจทก์เป็นเจ้าของร่วมกับจำเลยในหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวมิฉะนั้นให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทนจำเลย".

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คดีนี้มีประเด็นที่น่าพิจารณาอยู่ 2 ประการ คือ ปัญหาว่าตามข้อเท็จจริงควรจะเป็นเรื่องการแบ่งกรรมสิทธิ์รวม หรือเป็นเรื่องการขอแบ่งมรดก ทั้งนี้เนื่องจากผลทางอายุความในเรื่องทั้งสองนี้แตกต่างกัน และปัญหาที่สองก็คือปัญหาเรื่องอายุความตามปัญหาแรก ข้อเท็จจริงมักก่อให้เกิดความงงนมาตลอดว่าการที่ทายาทฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินอันเป็นมรดกตกทอดเมื่อใดจึงจะเป็นเรื่องการแบ่งมรดก และเมื่อใดจะเป็นเรื่องการแบ่งทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวม ปัญหานี้ศาลฎีกาโดยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 450/2480 ได้วางบรรทัดฐานในการวินิจฉัยปัญหานี้ว่า เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่กรรม ทายาทผู้ควรได้รับมรดกนั้นเข้าไปเกี่ยวข้องปกครองทรัพย์สินมรดกแล้วหรือยัง ถ้าทายาทได้เข้าไปปกครองหรือครอบครองทรัพย์สินมรดกนั้นแล้ว ก็ถือว่าได้ผ่านขั้นตอนการแบ่งมรดกระหว่างกันและได้เข้าครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของแล้ว หากมีการเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1356 และ 1363 แต่ถ้าข้อเท็จจริงปรากฏว่าหลังจากที่เจ้ามรดกถึงแก่กรรม ผู้ที่ควรได้รับมรดกมิได้เข้ามาเกี่ยวข้องในทรัพย์สินมรดก ปล่อยให้ทรัพย์สินนั้นอยู่ในความปกครองของทายาทอื่น เมื่อจะเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินระหว่างกันย่อมถือว่าเป็นการเรียกร้องขอแบ่งมรดกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1754 (มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1163/2599

และ 135/2510 วินิจฉัยตาม) ประการที่สองเป็นปัญหาเรื่องอายุความ หากข้อเท็จจริงฟังได้ความว่าการเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินเป็นเรื่องการฟ้องคดีมรดกอายุความก็จะเป็นไปตามมาตรา 1754 ซึ่งบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามมิให้ฟ้องคดีมรดกเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งปี นับแต่เมื่อเจ้ามรดกตายหรือนับแต่เมื่อทายาทโดยธรรมได้รู้ หรือควรได้รู้ถึงความตายของเจ้ามรดก ปัญหามีอยู่ว่าหากข้อเท็จจริงฟังได้ว่าการเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินเป็นเรื่องขอให้แบ่งทรัพย์สินอันเป็นกรรมสิทธิ์รวมจะถืออายุความอย่างไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1363 บัญญัติไว้แต่เพียงว่า "เจ้าของรวมคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิเรียกร้องให้แบ่งทรัพย์สินได้วันแต่จะมีนิติกรรมขัดอยู่ หรือถ้าวัตถุที่ประสงค์ที่เป็นเจ้าของรวมกันนั้นมีลักษณะเป็นการถาวรก็เรียกให้แบ่งไม่ได้..." แต่มิได้บัญญัติเกี่ยวกับกำหนดอายุความไว้แต่อย่างใด จึงเกิดปัญหาว่าการฟ้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์รวมจะเป็นคดีมีอายุความหรือไม่ หากมีจะเป็นระยะเวลาเพียงใด เดิมศาลฎีกาวินิจฉัยไว้แต่เพียงว่า การเรียกร้องขอแบ่งทรัพย์สินมรดกในฐานะเจ้าของรวม ย่อมฟ้องขอแบ่งได้แม้จะเกินเวลา 1 ปี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 450/2480, 184/2502, 752/2508) ทั้งนี้เนื่องจากประเด็นปัญหาที่ขึ้นมาสู่ศาลฎีกามีแต่เพียงว่าการเรียกร้องขอให้แบ่งทรัพย์สินมรดกเช่นนี้จะต้องห้ามตามมาตรา 1754 หรือไม่เท่านั้น ในที่สุด ศาลฎีกาโดยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1367/2509 ได้วินิจฉัยไว้ว่า การฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์สินที่ตนเป็นเจ้าของรวม เป็นคดีไม่มีอายุความ ซึ่งหมายความว่าเจ้าของรวมจะเรียกร้องเอาทรัพย์สินส่วนของตนเมื่อใดก็ได้ไม่มีข้อห้ามข้อจำกัดในเรื่องอายุความแต่อย่างใด และแนววินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าว ก็ถือว่าชอบธรรมสอดคล้องกับมาตรา 1336 และ 1363 และเป็นบรรทัดฐานที่ยึดถือยอมรับกันตลอดมา. นพพรโพธิรังษิยากร.